

정 관

학교법인 원진학원

학교법인 원진학원 정관

2004.04.23. 제정
2006.11.09. 일부개정
2007.12.27. 일부개정
2008.05.06. 일부개정
2009.06.29. 일부개정
2010.04.05. 일부개정
2011.12.30. 일부개정
2012.02.16. 일부개정
2013.01.17. 일부개정
2014.02.12. 일부개정
2015.08.07. 일부개정
2016.08.24. 일부개정
2016.12.28. 일부개정
2017.01.25. 일부개정
2017.03.20. 일부개정
2019.10.05. 일부개정
2021.04.23. 일부개정
2022.04.15. 일부개정

제1장 총칙

제1조 (목적) 이 법인은 원불교 정신으로써 대한민국 교육이념에 입각하여 중등교육을 실시함을 목적으로 한다.

제2조 (명칭) 이 법인은 학교법인 원진학원(이하 “법인”이라 한다)이라 한다.

제3조 (설치학교) 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 학교를 설치·경영한다.

1. 지평선중학교
2. 지평선고등학교

(개정. 2009.06.29. 교육지원과-7187)

제4조 (주소) 이 법인의 사무소는 전라북도 김제시 성덕면 성동길 183-4번지에 둔다.

(개정. 2014.02.12.)

제5조 (정관의 변경) 이 법인의 정관의 변경은 이사 정수의 3분의2 이상의 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐 전라북도교육감에 보고 한다. 다만, 학교법인 및 학교의 사무기구와 정원에 관련된 사항은 이사회 의결로 확정하고, 이를 전라북도교육감에게 보고하여야 한다.

(개정. 2010.04.05. 교육지원과-4563)

제2장 자산과 회계

제1절 자산

제6조 (자산의 구분) ①이 법인의 자산은 기본재산과 보통재산으로 하고 기본재산은 교육용기본재산과 수익용기본재산으로 구분하여 관리한다.

②기본재산은 별지 목록의 재산과 제11조의 규정에 의한 적립금 및 기타 이사회 의결에 의하여 기본재산으로 정하는 재산으로 한다.

③보통재산은 제2항에서 정하는 기본재산 이외의 재산으로 한다.

제7조 (재산의 관리) ①제6조제2항의 규정에 의한 기본재산을 매도·증여·교환 또는 용도를 변경하거나 담보에 제공하고자 할 때에는 이사회 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

②기본재산과 보통재산의 운영과 관리에 관하여는 법령과 이 정관에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회에서 따로 정한다.

제8조 (경비와 유지방법) 이 법인의 경비는 기본재산에서 나는 과실과 기타의 수입으로 충당한다.

제8조의2 (재산출연자의 정관 기재) ①이 법인의 설립 당시 그 취지에 공감하고 재산을 출연한 자는 다음과 같다.

성명	생년 월일	출연재산내역			평가기준	평가금액	비고
학교법인 원진학원 이사장 정영자	1942. 08.15.	교육용 기본재산	토지	김제시 성덕면 묘라리 99-1	23,990㎡	253,094,500	
				김제시 성덕면 묘라리 627-3	2,288㎡	24,138,400	
				김제시 성덕면 묘라리 627-9	658㎡	2,303,000	
			건물	김제시 성덕면 묘라리 99-1	2,102.89㎡	654,794,280	
			건축물	김제시 성덕면 묘라리 99-1		61,500,000	
				김제시 성덕면 묘라리 627-3			
			수목	김제시 성덕면 묘라리 99-1		6,750,000	
				김제시 성덕면 묘라리 627-3			
		수익용 기본재산	현금			100,000,000	
		보통재산	비품 및 교재교구			52,329,000	
			계			1,154,909,180	

제2절 회계

제9조 (회계의 구분) ①이 법인의 회계는 학교에 속하는 회계와 법인에 속하는 회계로 구분한다.

②법인회계는 일반회계와 수익사업회계로 구분할 수 있다.

③제1항의 학교에 속하는 회계의 예산은 학교의 장이 편성하여 학교운영위원회의 자문을 거쳐 이사회에서 심의·의결하고 학교의 장이 집행하며, 법인의 업무에 속하는 회계의 예산은 이사장이 편성하여 이사회에서 심의·의결하고 이사장이 집행한다.

④학교에 속하는 회계의 결산은 매 회계연도 종료 후 학교운영위원회 자문을 거쳐야 한다.

제9조의2(회계의 보고 및 공시) ①법인은 매 회계연도 개시 전에 예산을, 매 회계연도 종료 후에는 결산을 관할청에 보고하고 공시하여야 한다.

②제1항에 의한 법인 및 학교에 속하는 회계의 예산서(부속명세서 포함)는 매 회계연도 개시 5일전까지, 결산서(부속명세서, 감사보고서 포함)는 매 회계연도 종료 후 3월 안에 각각 당해 학교의 홈페이지에 게재하여 1년간 공개하여야 한다.

제10조 (예산외의 채무부담) 수지예산으로서 정한 이외의 의무부담 또는 권리포기는 이사회의 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

제11조 (세계잉여금의 처리) 이 법인에 속하는 회계의 매년도 세계잉여금은 차입금의

상환과 익년도에 이월 사용하는 분을 제외하고는 적립하여야 하며 이 적립금은 기본재산으로 한다.

제12조 (회계년도) 이 법인의 회계연도는 3월 1일부터 익년 2월말까지로 한다.

제3절 예산·결산자문위원회

제13조 (삭제)

제14조 (삭제)

제15조 (삭제)

제16조 (삭제)

제17조 (삭제)

제3장 기관

제1절 임원

제18조 (임원의 종류와 정수) 이 법인에 다음의 임원을 둔다.

1. 이사 8인(이사장 1인 및 상임이사 1인, 개방이사 2인을 포함한다.)
2. 감사 2인(추천감사 1인을 포함한다.)

제19조 (임원의 임기) ①임원의 임기는 다음 각 호와 같다. 다만, 최초 임원 반수의 임기는 그 임기의 반으로 한다.

1. 이사 4년
2. 감사 3년. 단, 1회에 한하여 중임할 수 있다.

②보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

제20조 (임원의 선임방법) ①이사와 감사는 이사회에서 선임하여 관할청의 승인을 받아 취임한다.

②임기전의 임원의 해임은 이사회 의결을 거쳐 관할청의 승인을 받아야 한다.

③임원 중 결원이 생긴 때에는 2개월 이내에 이를 보충하여야 한다.

④임원의 선임은 임기만료 2개월 전에 하여야 하며 늦어도 임기개시 1개월 전에 관할청에 취임 승인을 신청하여야 한다.

⑤ 선임된 임원의 성명, 나이, 임기, 현직 및 주요경력 등 인적사항을 학교 홈페이지에 상시 공개하여야 한다.

제20조의2 (개방이사의 선임) ①이사장은 개방이사의 선임사유가 발생한 날로부터 15일 이내(재직이사의 경우 임기만료 3월전)에 개방이사추천위원회(이하 추천위원회라 한다)

에 개방이사 선임대상자를 추천 요청하여야 한다.

②법인은 개방이사 선임대상자를 추천 요청할 때 제20조의3(개방이사의 자격)에서 정한 자격요건을 함께 제시할 수 있다.

③법인으로부터 추천요청을 받은 추천위원회는 30일 이내에 대상인원의 2배수를 추천 하여야 한다. 다만, 동 기간 내에 추천이 없을 시에는 법인은 관할청에 추천을 요청한다.

제20조의3 (개방이사의 자격) 이 법인의 개방이사는 원불교 교도로서 본 법인의 건학이념(설립목적)을 구현할 수 있는 자이어야 한다.

제20조의4(추천위원회) ①추천위원회는 지평선중학교 학교운영위원회에 둔다.

②추천위원회 위원 정수는 5인으로 하고 그 구성은 다음 각 호와 같다.

1. 학교운영위원회에서 추천하는 자 : 3명
2. 법인에서 추천하는 자 : 2명

③추천위원회 의장은 위원의 호선으로 선출한다.

④그 밖의 추천위원회 운영에 대한 세부적인 사항은 추천위원회 규정으로 정할 수 있다.

제21조 (임원선임의 제한) ①이사 정수의 반수 이상은 대한민국 국민이어야 한다.

②이사회에 있어서 각 이사 상호간에 민법 제777조에 규정된 친족관계에 있는 자가 이사 정수의 4분의 1을 초과하여서는 아니 된다.

③이사 정수의 3분의 1 이상은 교육경험이 3년 이상 있는 자이어야 한다.

④감사는 감사 상호간 또는 이사와 민법 제777조에 규정된 친족관계에 있는 자가 아니어야 한다.

⑤감사 중 1인은 추천위원회에서 단수 추천한 자를 선임한다.

⑥다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 임원으로 선임하고자 하는 경우에는 재직 이사 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야 한다.

1. 관할청으로부터 임원취임승인이 취소된 날로부터 5년이 경과한 자
2. 사립학교 교원으로 재직 중 파면된 날로부터 5년이 경과한 자
3. 관할청의 요구에 의해 학교의 장에서 해임된 날로부터 3년이 경과한 자

제22조 (이사장 선임 방법과 그 임기 등) ①이사장은 이사의 호선으로 취임하고 관할청에 보고한다.

②이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다.

③이사장은 당해 법인이 설치·경영하는 사립학교의 장을 겸할 수 없다.

제23조 (이사장 및 이사의 직무) ①이사장은 법인을 대표하고 법인의 업무를 통리한다.

②이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 심의 결정하며, 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리한다.

제23조의2 (상임이사의 선임과 임기) ①상임이사는 이사의 호선으로 선임한다.

②상임이사의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다.

제23조의3 (상임이사의 직무) 이사장을 보좌하고 법인 업무를 관장한다.

제24조 (이사장의 직무대행자 지정) ①이사장이 사고가 있을 때에는 상임이사가 이사장의 직무를 대행한다.

②이사장이 궐위되었을 때에는 상임이사가 이사장의 직무를 대행한다.

③제1항 및 제2항의 규정에 의하여 이사장 직무대행자로 지명된 상임이사는 7일 이내에 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다.

제25조 (감사의 직무) 감사는 다음의 직무를 행한다.

1. 법인의 재산상황과 회계를 감사하는 일
2. 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일
3. 제1호 및 제2호의 감사결과 부정 또는 불비한 점이 있음을 발견한 때 이를 이사회와 관할청에 보고하는 일
4. 제3호의 보고를 하기 위하여 필요할 때에는 이사회의 소집을 요구하는 일
5. 법인의 재산상황과 회계 또는 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사장 또는 이사에게 의견을 진술하는 일

제26조 (임원의 겸직금지) ①이사는 감사 또는 당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 교원 기타 직원을 겸할 수 없다. 다만, 학교의 장은 예외로 한다.

②감사는 이사장, 이사 또는 학교법인의 직원(당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 교원, 기타 직원을 포함한다)을 겸할 수 없다.

제2절 이사회

제27조 (이사회 구성 및 기능) ①이사회는 이사로서 구성한다.

②이사회는 다음 각호의 사항을 심의 결정한다.

1. 이 법인의 예산·결산·차입금 및 재산의 취득 처분과 관리에 관한 사항
2. 정관의 변경에 관한 사항
3. 학교법인의 합병 또는 해산에 관한 사항
4. 임원의 임면에 관한 사항
5. 법인이 설치한 학교의 장 및 교원의 임용에 관한 사항
6. 법인이 설치한 학교의 경영에 관한 중요사항
7. 수익사업에 관한 사항
8. 기타 법령이나 정관에 의하여 그 권한에 속하는 사항

③감사는 이사회에 출석하여 발언할 수 있다.

제28조 (이사회 개회 및 의결 정족수) ①이사회는 재적이사 과반수가 출석하지 아니하면 개회하지 못한다.

②이사회는 이 정관에 특별히 규정한 경우를 제외하고는 이사정수의 과반수 찬성으로 의결한다. 다만, 가부동수인 경우에는 부결된 것으로 본다.

제29조 (이사회 의결 제척 사유) 이사장 또는 이사가 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 그 의결에 참여하지 못한다.

1. 임원 및 학교의 장의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항
2. 금전 및 재산의 수수를 수반하는 사항으로서 임원 자신이 법인과 직접 관계되는 사항

제30조 (이사회 소집) ①이사회는 이사장 또는 이사장 직무대행 이사가 소집하고 그 의장이 된다.

②이사회를 소집하고자 할 때에는 적어도 회의 7일전에 회의의 목적을 명시하여 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원이 집합되고 또 그 전원이 이사회의 개최를 요구할 때에는 예외로 한다.

③이사회를 소집할 때에는 회의 7일 전까지 학교법인이 설치·경영하는 학교의 인터넷 홈페이지 등에 소집 일자, 장소 등을 공지해야 한다.

제31조 (이사회 소집의 특례) ①이사장은 다음 각호의 1에 해당하는 소집요구가 있을 때에는 소집 요구일로부터 20일 이내에 이사회가 개최될 수 있도록 7일 이내에 회의소집 통지를 하여야 한다.

1. 재적이사 반수 이상이 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구한 때
2. 제25조제4호의 규정에 의하여 감사가 소집을 요구한 때

②이사회 소집권자가 궐위되거나 또는 이를 기피함으로써 7일 이상 회의소집이 불가능할 때에는 재적이사 과반수의 찬동으로 이를 소집할 수 있다. 다만, 소집권자가 이사회의 소집을 기피한 경우에는 관할청의 승인을 얻어야 한다.

제31조의2 (이사회 회의록의 공개) ①이사회는 회의종결 후 10일 이내에 당해 회의록을 학교 홈페이지를 통하여 3개월간 공개하여야 한다. 다만, 사립학교법시행령 제8조의2제1항 각 호에 해당하는 사항은 이를 공개하지 아니할 수 있다.

②제1항의 단서에 따라 이사회 회의록을 공개하지 아니하고자 하는 경우에는 당해 이사회에서 회의록의 공개여부 및 공개범위 등을 의결하여야 한다.

제3절 학교운영위원회

제32조 (학교운영위원회의 설치) ①이 법인에서 설치·경영하는 학교의 설립목적을 활성화하고, 학교의 실정과 특성에 맞는 다양한 교육을 창의적으로 실시하기 위하여 학교운영위원회(이하 이 절에서 “운영위원회”라 한다)를 구성·운영한다.

②운영위원회는 당해 학교의 교원, 학부모위원 및 지역위원으로 구성한다.

③운영위원회의 위원의 정수·선출 등에 관해서는 초·중등교육법시행령(이하 “영”이라

한다) 제58조 제1항부터 제4항까지 규정이 정하는 기준 범위에서 해당 학교운영위원회 규정으로 정한다.

④중학교와 고등학교의 학교운영위원회를 통합 운영한다.

(개정. 2011.12.30. 예산과-3765)

제33조 (위원의 선출 등) ①학부모위원 및 교원위원은 임기가 끝나는 날 10일 이전에, 지역위원은 임기가 끝나는 날 전까지 선출한다.

(개정. 2011.12.30. 예산과-3765)

②위원이 결원된 때에는 보궐 선출하고, 임기는 전임자 임기의 남은 기간으로 한다. 다만 남은 임기가 6월 미만으로 위원 정수의 4분의 1 이상이 결원되지 않은 때에는 운영위원회의 결정으로 선출하지 아니할 수 있다.

③학교의 장은 운영위원회의 당연직 교원위원이 된다.

④학부모위원은 학부모 중에서 민주적 대의절차에 따라 학부모 전체회의에서 직접 선출한다. 다만, 학교의 규모·시설 등을 고려하여 위원회규정이 정하는 전체회의에서 선출하기 곤란한 사유가 있는 경우에는 당해 위원회규정이 정하는 바에 의하여 학급별 대표로 구성된 학부모대표회의에서 선출할 수 있다.

⑤당연직 교원위원을 제외한 교원위원은 교직원전체회의에서 추천한 자중 학교장이 위촉한다.

(개정. 2011.12.30. 예산과-3765)

⑥지역위원은 학부모위원 또는 교원위원의 추천을 받아 학부모위원 및 교원위원이 무기명투표로 선출한다.

⑦그 밖에 선출에 관하여 필요한 사항은 규정으로 정한다.

제34조 (위원의 임기) ①위원의 임기는 2년으로 하며, 연임할 수 있다.

②위원의 임기 개시일은 4월 1일로 한다.

(개정. 2011.12.30. 예산과-3765)

제35조 (위원의 자격) ①학부모위원 및 지역위원은 국가공무원법 제33조의 공무원 결격사유에 해당되지 아니하여야 한다.

②위원의 자격은 규정으로 정한다.

③위원은 다른 학교의 위원을 겸할 수 없다.

제36조 (위원의 의무 등) ①위원은 무보수 봉사직으로서 위원에게 수당을 지급하지 아니한다.

②위원은 운영위원회의 회의에 성실히 참여하여야 하며, 이를 통하지 않고서는 학교운영에 관여할 수 없다.

③위원은 그 지위를 남용하여 해당 학교와의 거래 등을 통하여 재산상의 권리·이익의 취득하거나 다른 사람을 위하여 그 취득을 알선하여서는 아니 된다.

④학부모위원에게는 일반 학부모가 부담하는 비용 외에는 일체의 비용을 부담주어서는

아니 된다.

제37조 (위원의 당연퇴직) 학교운영위원이 다음 각호의 1에 해당할 때에는 당연히 퇴직한다.

1. 학교운영위원이 학생의 졸업과 전학, 교원의 전보 및 특별한 사유 없이 3회 연속 회의에 불참한 때.
2. 학부모 위원 및 지역위원이 제출한 신상자료, 학력, 경력 등의 주요내용에 거짓이 있는 것이 발견된 때
3. 제36조 제3항을 위반한 때

제38조 (위원장 및 부위원장) ①운영위원회에는 위원장 및 부위원장 각 1인을 두되, 그 임기는 각각 1년으로 하고 연임할 수 있다.

- ②위원장과 부위원장은 무기명투표로 선출하되 재적위원 과반수의 득표로 당선된다.
- ③제2항의 득표자가 없을 때에는 2차 투표를 하여 최고 득표자를 당선자로 한다. 이 경우 최고 득표자가 2인 이상인 때에는 연장자를 당선자로 한다.
- ④위원장과 부위원장은 운영위원회의 동의를 얻어 그 직을 사임할 수 있다.
- ⑤위원장은 운영위원회를 대표하고 회무를 통할하며, 부위원장은 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에 그 직무를 대행한다.
- ⑥위원장이나 부위원장이 임기 중에 궐위된 때에는 보궐 선출할 수 있으며, 그 임기는 전임자 임기의 남은 기간으로 한다.

제39조 (운영위원회의 기능) ①운영위원회는 학교운영에 관한 다음 각 호의 사항을 자문한다. 다만, 제1호의 사항에 대하여는 학교법인의 요청이 있는 경우에 한한다.

1. 학교헌장, 학교규칙 및 규정의 제정이나 개정에 관한 사항
2. 학교의 예산안 및 결산에 관한 사항
3. 학교교육과정의 운영방법에 관한 사항
4. 교과용도서 및 교육자료의 선정에 관한 사항
5. 정규학습시간 종료 후 또는 방학기간중의 교육활동 및 수련활동에 관한 사항
6. 학교운영지원비의 조성·운용 및 사용에 관한 사항
7. 학교급식에 관한 사항
8. 고등학교 입학 특별전형 중 학교장 추천에 관한 사항
9. 학교 운동부의 구성·운영에 관한 사항
10. 학교운영에 대한 제안 및 건의사항
11. 학생지도를 위한 지원사항
12. 교복 및 체육복의 선정, 수학여행·학생야영 수련(학생수련 활동) 등 학부모가 경비를 부담하는 사항. 다만, 특정 모임 등에서 특정 학생을 대상으로 하는 사항은 제외한다.
13. 지역사회 교육에 관한 사항

14. 학부모 및 일반인을 대상으로 한 평생교육 프로그램의 설치 운영에 관한 사항
15. 학교운영에 관하여 학교의 장이 자문을 요청한 사항
16. 그 밖에 학교법인에서 운영위원회의 자문이 필요하다고 인정하는 사항
17. (삭제)
18. (삭제)

(개정. 2011.12.30. 예산과-3765)

②운영위원회는 학교발전기금의 조성·운용 및 사용에 관한 사항을 심의·의결한다.

③제1항제10호의 학교운영과 관련된 건의사항은 위원 1인 이상의 소개를 얻어 건의서를 제출하여야 하며, 그 절차 등에 대하여는 규정으로 정한다. 다만, 교직원은 교원위원 1인 이상의 소개를 얻어 건의서를 제출하여야 한다.

④추천위원회 위원 추천에 관한 사항

⑤제1항제13호의 학부모가 경비를 부담하는 사항을 심의할 때에는 위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 학부모의 의견을 수렴하여 심의하여야 한다.

1. 학교홈페이지
2. 학부모 총회
3. 가정통신문
4. 그 밖에 위원회에서 의결로 정한 방법

⑥학생의 학교생활과 밀접한 관련이 있는 사항을 심의할 때에는 위원장은 학생대표로 하여금 회의에 출석하여 발언하게 할 수 있다.

⑦제1항제11호에 따라 학생대표가 학생의 학교생활과 관련된 사항을 운영위원회에 건의할 경우 학생대표는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 학생들의 의견을 수렴하여 건의하여야 한다.

1. 학생 설문조사
2. 대의원회
3. 그 밖에 위원회에서 의결로 정한 방법

제40조 (서류제출 요구) 운영위원회는 그 의결로 안건의 자문과 직접 관련된 서류의 제출을 해당 학교장에게 요구할 수 있다.

제41조 (회의소집 등) ①회의는 정기회와 임시회로 구분하여 운영하며, 정기회의 소집 시기는 규정으로 정한다.

②위원 선출 후 최초로 소집되는 임시회는 학교의 장이 위원 임기 개시일부터 15일 이내에 소집한다.

③임시회 소집은 학교장이나 재적위원 3분의 1이상의 요구가 있는 때에 위원장이 회의 개최 7일전에 소집공고와 함께 회의 안건을 첨부하여 위원에게 개별 통지하여야 한다. 다만, 위원장이 긴급이 필요한 안건이라고 인정할 경우에는 그렇지 않다.

④운영위원회의 회의일수 및 회의 등 회의에 관한 사항은 규정으로 정한다. 다만, 회의

일수는 연 30일을 초과하지 아니하여야 한다.

⑤교원위원으로 선출되지 않은 교감은 운영위원회에 출석하여 발언할 수 있다.

제42조 (안건의 제출·발의) 운영위원회에서 자문할 안건은 학교장이 제출하거나 재적위원 4분의 1이상의 연서로 발의한다. 다만, 예산안과 결산은 학교의 장이 제출한다.

제43조 (의사 등의 정족수) 운영위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 결정한다.

제44조 (회의공개 원칙) ①운영위원회 회의는 공개한다. 다만, 위원회에서 교육이나 교권의 보호 등에 필요하다고 인정하면 이를 공개하지 아니할 수 있다.

②운영위원회가 회의를 개최할 때에는 가정통신문이나 학교게시판 등을 통하여 회의 개최일자, 안건 등을 알림으로써 일반 학부모·교사·학생 등이 회의에 참관할 수 있도록 하여야 한다.

제45조 (회의록작성 등) ①운영위원회는 회의 일시, 장소, 참석자, 안건, 발언요지, 결정사항 등이 포함된 회의록을 작성·관리한다. 이 회의록에는 출석위원의 성명을 기재한 후 학교의 장과 위원장이 서명한다.

② 제1항에 따라 작성한 회의록은 학교홈페이지 등을 통해 공개하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 운영위원회의 의결로 공개하지 않을 수 있다.

1. 회의록에 포함되어 있는 이름, 주민등록번호 등 개인에 관한 사항으로서 공개될 경우 개인의 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정하는 사항

2. 공개될 경우 운영위원회 심의의 공정성을 크게 저해할 우려가 있다고 인정하는 사항

3. 학생 교육 또는 교권 보호를 위하여 공개하기에 적당하지 아니하다고 인정하는 사항

③운영위원회는 매 학년도 말에 예산과 결산 내역을 포함한 운영위원회의 활동상황 보고서를 작성하여 가정통신문이나 학교홈페이지 등을 통하여 공개하고 차기 회의 시 이를 보고하여야 한다.

제46조 (소위원회 설치) ①운영위원회는 안건 자문의 효율화를 기하기 위하여 소위원회를 둘 수 있다.

②소위원회의 종류 및 이의 운영을 위한 절차 등은 규정으로 정한다.

제47조 (간사) 운영위원회의 회의기록 등 사무를 처리하기 위하여 행정실장을 당연직 간사로 한다.

제48조 (운영경비 등) 위원의 연수 시 교통비, 회의 경비에 필요한 운영경비의 집행에 대하여는 규정이나 관할청의 예산관련지침에 따른다.

제49조 (학교 내·외의 자생조직 운영) 학부모 등으로 구성되는 학교 내·외의 자생조직은 규정이 정하는 바에 따라 자율적으로 운영하거나 운영위원회의 산하 단체로 둘 수 있

되, 그 대표자는 그 조직의 활동과 관련하여 운영위원회의 허가를 얻어 회의에 출석하여 발언할 수 있다.

제50조 (시행규칙) 운영위원회의 시행에 필요한 사항은 규정으로 정한다.

제4절 학교교육분쟁조정위원회

제51조 (학교교육분쟁조정위원회의 설치) 교원예우에관한규정(이하 “영”이라 한다)제6조제4항에 의거 우리 법인이 설치·경영하는 중학교에 학교교육분쟁조정위원회(이하 “분쟁조정위원회”라 한다)를 설치·운영한다.

제52조 (분쟁조정위원회의 기능 등) ①분쟁조정위원회는 영 제6조제1항의 규정에 의하여 중학교에서 교육활동 중 발생하는 교원(당해 학교의 직원을 포함한다. 이하 같다)과 관련된 다음 각 호의 분쟁사안을 심의·조정·권고(이하 “심의 등”이라 한다)한다.

1. 학생생활지도 등 교육활동과 관련하여 교원과 학부모간에 발생한 분쟁
2. 학생안전사고에 대해 학부모 등 보호자가 전북학교안전공제회(이하 “공제회”라 한다)의 보상액 등에 동의하지 아니하고 동사고 관련 교원에게 추가 보상 등을 요구하여 일어난 분쟁
3. 교원예우 및 교권보호·존중에 위해가 되거나 위해의 우려가 있는 사항

제53조 (분쟁조정위원회의 구성 등) ①분쟁조정위원회는 위원장 1인을 포함한 5인 이상 7인 이내의 위원으로 구성하며, 당해 학교장은 당연직 위원이 된다.

②위원은 당해 학교 학교운영위원회 위원 중 동 위원회가 추천하는 교원위원·학부모위원·지역위원 각 1인을 학교장이 위촉하고, 나머지 위원은 법률 또는 행정분야의 전문지식이 있는 자를 학교장이 위원으로 위촉한다.

③제2항의 규정에 의하여 위촉하는 위원은 국가공무원법 제33조의 결격사유에 해당하지 아니하여야 하며 정당의 당원이 아니어야 한다.

제54조 (위원장) ①분쟁조정위원회의 위원장은 위원 중에서 호선하며, 임기는 1년으로 하되 연임할 수 있다

②위원장은 분쟁조정위원회를 대표하고, 회의를 소집하며 위원회의 업무를 통할한다.

③위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제55조 (위원의 의무) ①위원은 무보수 봉사직으로서 수당을 지급하지 아니한다.

②위원은 회의에 성실히 참여하여야 한다.

③위원은 당해 학교와 영리를 목적으로 하는 거래를 할 수 없으며, 그 지위를 남용하여 재산상의 권리·이익의 취득 또는 알선을 하여서는 아니 된다.

제56조 (분쟁조정 신청) ①분쟁에 관련된 교원 또는 학부모는 위원장 또는 학교장에게 서면이나 구두로 분쟁조정 신청을 할 수 있다.

②학교장은 분쟁조정신청이 있는 경우 즉시 위원장에게 통지해야 한다.

제57조 (회의개최 등) ①회의는 분쟁조정의 신청이 있는 때 개최한다.

②분쟁조정신청이 있을 경우 위원장은 신속히 회의를 개최하여야 하며, 늦어도 신청이 있는 날부터 7일 이내에 개최한다.

③회의의 소집통지는 위원장이 위원에게 서면으로 하되, 개최일 3일 이전에 하여야 한다. 다만, 위원장이 긴급을 요하는 사안이라고 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제58조 (위원의 제척) 위원이 분쟁의 당사자가 된 경우에는 당해 사안의 심의 등에 위원의 자격으로 참여할 수 없다.

제59조 (심의 등 결과의 처리) ①위원장은 분쟁조정위원회의 심의 등의 결과를 관련 당사자에게 즉시 통지하여야 한다.

②당사자는 분쟁조정위원회의 심의 등 결과를 존중하여야 한다.

③분쟁조정위원회는 심의 등 결과, 보상해결이 필요하거나 당해 교원을 위한 소송대행 기타 지원이 필요하다고 판단되는 경우, 학교장으로 하여금 공제회에 이를 신청하게 할 수 있다.

④분쟁조정위원회는 분쟁사안 중 교원에 대한 협박·폭행·폭언 등으로 당해 교원 또는 학교교육에 과중한 피해를 입혔다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 관련자를 사법기관에 고발하도록 권고할 수 있다.

⑤분쟁조정위원회는 분쟁사안 중 학생에 대한 폭력 등 학생인권 침해의 정도가 범죄수준에 이를 정도로 심각하다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 당해 교원의 징계의결 등 인사 조치를 요청하도록 권고할 수 있다.

⑥분쟁조정위원회는 분쟁 당사자의 의견진술이나 화해조정 등을 위하여 필요하다고 판단될 때에는 당사자를 위원회에 출석하게 할 수 있다.

제60조 (간사) 분쟁조정위원회의 회의기록 등 사무를 효율적으로 처리하기 위하여 교직원 중에서 학교장이 지명하는 간사 1인을 둘 수 있다.

제61조 (학교운영위원회규정의 준용) 분쟁조정위원회 위원의 임기, 자격상실, 회의의 운영 등에 관하여 본 절에서 규정하지 아니한 사항은 동 정관 중 학교운영위원회의 규정을 준용한다.

제62조 (운영세칙) 분쟁조정위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 따로 분쟁조정위원회 규정으로 정한다

제4장 수익사업

제63조 (수익사업의 종류) 이 법인이 설치하여 유지·경영하는 학교의 운영을 위하여 다음 각 호의 사업을 한다.

1. 건물임대업
2. 전·답·과수원·축산 운영 및 가공사업
3. 임야조립 및 기타사업

제64조 (수익사업체의 명칭) 제63조의 사업을 하기 위하여 수익사업체를 경영한다.

제65조 (수익사업체의 주소) 수익사업체의 주소는 사업개시일 이전에 결정한다.

제66조 (관리인) ①제64조에 규정된 사업을 경영하기 위하여 관리인을 둔다.

②제1항의 규정에 의한 관리인의 임용·복무·보수 및 기타 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 정한다.

제5장 해산

제67조 (해산) 이 법인이 해산하고자 할 때에는 이사 정수의 3분의2 이상의 찬성으로 전라북도교육감의 인가를 받아야 한다.

(개정. 2010.04.05. 교육지원과-4563)

제68조 (잔여재산의 귀속) 이 법인을 해산하였을 때에 잔여재산은 합병 및 파산의 경우를 제외하고는 전라북도교육감에 대한 청산 종결의 신고가 종료된 후 다른 학교법인이나 당해 지방자치단체에게 귀속된다.

(개정. 2010.04.05. 교육지원과-4563)

제69조 (청산인) 이 법인이 해산한 때에는 청산인은 해산당시의 이사 중에서 선출하되 전라북도교육감의 승인을 받아야 한다.

(개정. 2010.04.05. 교육지원과-4563)

제6장 교직원

제1절 교원

제1관 임용

제70조 (임면) ①이 법인이 설치 경영하는 학교의 장은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용하되 그 임기는 4년으로 하며, 1회에 한하여 중임할 수 있다.

②학교의 장 이외의 교원은 당해 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용한다.

③제1항 및 제2항의 규정에 의하여 임용권자가 교원을 임용하였을 때에는 임용한 날로

부터 7일 이내에 관계증빙서류를 첨부하여 관할청에 보고하여야 한다.

④학교법인의 이사장과 다음 각 호의 어느 하나의 관계에 있는 자는 당해 학교법인이 설치 경영하는 학교의 장에 임명될 수 없다. 다만 이사정수의 3분의2이상의 찬성과 관할청의 승인을 받은 자는 그러지 아니한다.

1. 배우자

2. 직계존속 및 직계비속과 그 배우자

⑤학교의 장으로 임명되어 있는 사람이 학교법인의 이사장의 변경 또는 친족 관계의 변동 등으로 인하여 학교법인의 이사장과 제4항 각 호의 어느 하나의 관계에 있는 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받아야 한다.

⑥다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 교원으로 임용될 수 없다.

1. 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람

2. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위로 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다)

가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 행위

나. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄 행위

3. 성인에 대한 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 행위로 파면·해임되거나 100만원 이상의 벌금형이나 그 이상의 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다)

⑦사립학교법에 따른 교원(사립학교법 제54조의4에 따른 기간제교원을 포함한다), 국립·공립학교의 교원(「교육공무원법」 제32조에 따른 기간제교원을 포함한다), 「유아교육법」 제23조에 따른 강사 등 또는 「초·중등교육법」 제22조에 따른 산학겸임교사 등으로 재직하는 동안 다음 각 호의 어느 하나의 행위로 인하여 파면·해임되거나 금고 이상의 형을 선고받은 사람(집행유예의 형을 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다)은 고등학교 이하 각급 학교의 교원으로 임명할 수 없다. 다만, 사립학교법 제62조에 따른 교원징계위원회에서 해당 교원의 반성 정도 등을 고려하여 교원으로서 직무를 수행할 수 있다고 의결한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 금품수수 행위

2. 시험문제 유출 및 성적조작 등 학생성적 관련 비위 행위

3. 학생에 대한 신체적 폭력 행위

⑧제7항 단서에 따른 교원징계위원회의 의결은 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 한다.

제71조 (기간제교원) ①교원이 직무를 이탈하여 후임자의 보충이 불가피할 때에는 그 기간 중 당해 교원자격 기준에 해당하는 자를 기간제교원으로 임용할 수 있다.

②기간제교원은 임용기간이 만료되면 당연히 퇴직된다.

제2관 신분보장

제72조 (휴직의 사유) 교원이 다음 각호의 1에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에 당해 교원의 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제1호 내지 제4호 및 제11호의 경우에는 본인의 의사에 불구하고 휴직을 명하여야 하고, 제7호의 경우에는 본인이 원하는 경우 휴직을 명하여야 한다.

1. 신체 또는 정신상의 장애로 장기 휴양을 요할 때·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우를 포함한다.

2. 병역법의 규정에 의하여 징집 또는 소집된 때 만19세 미만의 아동 청소년(제7호에 따른 육아휴직의 대상이 되는 아동은 제외한다)을 입양(入養)하는 경우

3. 천재·지변 또는 전시·사변이나 기타의 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불명하게 된 때

4. 기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 때

5. 학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수하게 된 때

6. 국제기구·외국기관 또는 재외국민교육기관에 고용된 때

7. 만 8세 이하(취학 중인 경우에는 초등학교 2학년 이하를 말한다)의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여교원이 임신 또는 출산하게 된 때·9세 미만의 아동 청소년(제7호에 따른 육아휴직의 대상이 되는 아동은 제외한다)을 입양(入養)하는 경우

8. 교육부장관이 지정하는 국내의 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때

9. 사고 또는 질병 등으로 장기간의 요양을 요하는 부모·배우자·자녀 또는 배우자의 부모의 간호를 위하여 필요한 때

10. 배우자가 국외근무를 하게 되거나 제5호에 해당하게 된 때

11. 교원의 노동조합설립 및 운영 등에 관한 법률 제5조의 규정에 의하여 노동조합 전임자로 종사하게 된 때

12. 10년 이상 재직 교원에 대한 휴직 기회 부여

「사립학교교직원 연금법」 제31조에 따라 계한 재직기간이 10년 이상인 교원이 자기개발을 위하여 학습·연구 등을 하게 된 때

제73조 (휴직기간) ①교원의 휴직기간은 다음과 같다.

1. 제72조제1호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 부득이한 경우 1년의 범위에서 연장할 수 있다. 다만, 「사립학교교직원 연금법」에 따른 직무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간은 3년 이내로 한다.

2. 제72조제2호 및 제4호의 규정에 의한 휴직기간은 그 복무기간이 만료될 때까지로

한다.

3. 제72조제3호의 규정에 의한 휴직기간은 3월 이내로 한다.

4. 제72조제5호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다. 다만, 학위취득의 경우에는 3년의 범위 안에서 연장할 수 있다.

5. 제72조제6호의 규정에 의한 휴직기간은 그 고용기간으로 한다.

6. 제72조제7호의 사유로 인한 휴직기간은 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 하되 분할하여 휴직할 수 있다.

7. 제72조제8호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다.

8. 제72조제9호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 재직기간 중 총 3년을 초과할 수 없다.

9. 제72조제10호의 사유로 인한 휴직기간은 3년 이내로 하되, 3년의 범위 안에서 연장할 수 있다. 다만, 총 휴직기간은 배우자의 국외근무, 해외유학, 연구 또는 연수기간을 초과할 수 없다.

10. 제72조제11호의 사유로 인한 휴직기간은 그 전임기간으로 한다.

11. 제72조제12호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 재직기간 중 1회에 한한다.

② 제1항제6호 및 제9호의 규정에 의하여 2년 이상 휴직한 교원이 복직하고자 할 때에는 대통령령이 정하는 바에 의하여 연수를 받아야 한다.

제74조 (휴직교원의 신분) ① 휴직중의 교원은 신분을 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

② 휴직기간 중에 그 사유가 소멸된 때에는 30일 이내에 임용권자에게 이를 신고하여야 하며, 임용권자는 지체없이 복직을 명하여야 한다.

③ 제74조 제3호의 경우를 제외하고는 휴직기간이 만료된 교원이 30일 이내에 복귀를 신고한 때에는 당연히 복직된다.

제75조 (휴직교원의 처우) ① 제72조제1호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 그 휴직기간 중 봉급의 7할을 지급하고 같은 조 제5호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 그 휴직기간 중 봉급의 반액을 지급한다. 다만, 결핵성 질환으로 인한 휴직의 경우에는 그 휴직기간 중 봉급의 8할을 지급하며 공무상 질병으로 휴직한 경우에는 그 기간 중 봉급의 전액을 지급한다.

② 제72조제2호 내지 제4호와 제6호 내지 제10호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 봉급을 지급하지 아니한다.

제76조 (직위해제 및 해임) ① 형사 사건으로 기소된 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니한다. 다만 약식명령이 청구된 자는 제외한다.

② 임용권자는 다음 각 호의 1에 해당하는 교원에 대하여 직위를 부여하지 아니할 수 있다.

1. 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 자 또는 교원으로서 근무태도

가 심히 불성실한 자

2. 파면·해임 또는 정직에 해당하는 징계의결이 요구된 자

③제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 직위를 부여하지 아니한 경우에 그 사유가 소멸된 때에는 임용권자는 지체 없이 직위를 부여하여야 한다.

④제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 직위가 해제된 자에 대하여는 봉급의 8할을 지급한다. 다만, 제1항 또는 제2항 제2호의 규정에 의하여 직위 해제된 자가 직위해제일로부터 3월이 경과하여도 직위를 부여받지 못한 때에는 그 3월이 경과한 이후의 기간 중에는 봉급의 5할을 지급한다.

⑤임용권자는 제2항 제1호에 의하여 직위해제된 자에 대하여 3월 이내의 기간대기를 명한다.

⑥제5항의 규정에 의하여 대기 명령을 받은 자에 대하여 임용권자는 능력회복이나 태도개선을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제의 부여 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑦제2항의 제1호와 제2호 또는 제1항의 직위해제 사유가 경합하는 때에는 제2항 제2호 또는 제1항의 직위해제 처분을 하여야 한다.

⑧제2항제1호의 규정에 의하여 대기 명령을 받은 자가 그 기간 중 능력향상 또는 개선의 정이 없다고 인정된 때에 임용권자는 교원징계위원회의 동의를 얻어 면직시킬 수 있다.

제77조 (명예퇴직수당) ①사립학교 교원으로써 20년 이상 근속한 자가 정년 전에 자진하여 퇴직하는 경우에는 예산의 범위 안에서 명예퇴직수당을 지급할 수 있다.

②명예퇴직수당지급 대상범위는 제1항에 해당된 자로서 퇴직일 현재 정년 잔여기간이 1년 이상의 기간 중 자진 퇴직한 자로 하되, 수당지급신청기간 개시일 현재 결격사유가 없고, 학교장 추천을 받은 자로 하며, 지급액은 연금법상의 재직기간에 따라 계산하고 기타 필요한 사항은 국가공무원명예퇴직수당지급규정을 준용한다.

제78조 (보수) 교원의 보수는 공무원보수규정 및 공무원수당등에관한규정을 준용한다.

제79조 (정년) ①교원의 정년은 교육공무원법의 교원 정년에 관한 규정을 준용한다.

②학교의 장은 임기전이라도 제1항에 의한 교원정년일에 당연 퇴직한다. 단 보수를 지급받지 않을 시는 퇴직을 연장할 수 있다.

제80조 (의사에 반한 휴직·면직 등의 금지) ①교원은 형의선고·징계처분 또는 사립학교법에 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 휴직 또는 면직 등 부당한 처분을 당하지 아니한다. 다만, 학과의 개폐에 의하여 폐직이나 과원이 된 때에는 그러하지 아니한다.

②교원은 권고에 의하여 해직을 당하지 아니한다.

③교원은 징계처분 기타 그 의사에 반하는 불리한 처분에 대하여 불복이 있을 때에는 재심위원회에 재심을 청구할 수 있다.

제81조 (후임자 보충발령의 유예) 교원이 본인의 의사에 반하여 파면 또는 해임되거나 근무성적 불량으로 면직되었을 때에는 그 처분한 날로부터 30일 이내에 후임자의 발령을 하지 못한다.

제81조의1 (행동강령) 교원의 행동강령에 관하여는 전라북도교육청 공무원 행동강령을 준용한다.

(개정. 2011.12.30. 예산과-3765)

제3관 교원인사위원회

제82조 (교원인사위원회의 설치) 교원(학교의 장을 제외한다)의 임용 등 인사에 관한 중요사항을 심의하게 하기 위하여 중·고등학교 통합의 교원인사위원회(이하 “인사위원회”라 한다)를 둔다.

(개정. 2011.12.30. 예산과-3765)

제83조 (인사위원회 기능) 인사위원회는 다음 각호의 사항을 심의한다.

1. 교원의 임용에 관한 사항
2. 교원의 보직에 관한 사항
3. 교원의 연수 대상자 및 포상대상자 추천에 관한 사항
4. 공개전형의 시행에 관한 사항
5. 기타 학교의 장이 인사위원회의 심의를 필요하다고 인정하는 사항

제84조 (인사위원회의 조직) ①인사위원회는 중·고등학교 통합으로 학교의 장이 임명하는 5인의 교원으로 조직한다.

(개정. 2011.12.30. 예산과-3765)

②인사위원회 위원의 임기는 1년으로 하되, 중임할 수 있다.

제85조 (인사위원회 위원장 및 직무) ①인사위원회의 위원장은 당해 학교의 장이 임명한다.

②인사위원회의 위원장은 위원회를 대표하며, 회무를 통리한다.

③인사위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 의장이 된다.

④위원장이 사고가 있을 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 직무를 대행한다.

제86조 (인사위원회의 회의소집 등) ①인사위원회의 회의는 학교의 장의 요청이 있을 때 또는 위원장이 필요하다고 인정할 때에 위원장이 이를 소집한다.

②인사위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제87조 (회의록 작성) ①인사위원회는 회의록을 작성하여 학교의 장에게 보고하여야 한다.

②제1항 회의록에는 위원장을 포함한 출석위원 2인 이상이 서명·날인한다.

제88조 (인사위원회의 간사 등) ①인사위원회의 서무를 처리하기 위하여 간사와 서기를

둘 수 있다.

②간사와 서기는 당해 학교의 교직원 중에서 학교의 장이 임명한다.

제89조 (운영세칙) 인사위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 인사위원회의 의결을 거쳐 위원장이 이를 정한다.

제2절 교원징계위원회

제90조 (교원징계위원회의 조직) ①교원징계위원회는 5인의 위원으로 조직한다.

②교원징계위원회의 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 해당 학교법인이나 사립학교경영자 또는 학교의 장(사립학교법 제53조의2제2항에 따라 교원의 임용권이 학교의 장에게 위임된 경우에 한정한다)이 임명하거나 위촉한다.

1. 해당 학교의 교원 또는 학교법인의 이사

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가. 법관, 검사 또는 변호사로 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람

나. 대학에서 법학, 행정학 또는 교육학을 담당하는 조교수 이상으로 재직 중인 사람

다. 공무원으로 20년 이상 근무하고 퇴직한 사람

라. 그 밖에 교육이나 교육행정에 대한 전문지식과 경험이 풍부하다고 인정되는 사람

③교원징계위원회는 다음 각 호에서 정한 기준에 따라 구성한다.

1. 제2항제2호에 따라 위촉된 위원(이하 “외부위원“이라 한다)을 최소 1명 이상 포함할 것

2. 외부위원은 해당 학교법인 또는 사립학교경영자가 설치·경영하는 학교에 소속된 사람이 아닐 것

3. 학교법인에 두는 교원징계위원회의 경우에는 해당 학교법인의 이사인 위원 수가 전체 위원 수의 2분의 1을 초과하지 아니할 것

제90조의1 (외부위원의 임기 등) ①외부위원의 임기는 3년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.

②학교법인이나 사립학교경영자 또는 학교의 장(사립학교법 제53조의2제2항에 따라 교원의 임용권이 학교의 장에게 위임된 경우에 한정한다)은 외부위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉(解囑)할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우

2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우

3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우

4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

5. 제66조의5에 따른 비밀누설금지의무를 위반한 경우

제91조 (교원징계위원회의 위원장선출 및 직무) ①교원징계위원회의 위원장은 위원의 호선으로 선출한다.

②교원징계위원회의 위원장은 위원회를 대표하여 회무를 통리한다.

③교원징계위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 그 의장이 된다.

④위원장이 사고가 있을 때에는 위원 중에서 연장자가 그 직무를 대행한다.

제92조 (징계의결의 기한) ①교원징계위원회가 징계의결 요구를 받은 때에는 그 요구서를 접수한 날로부터 60일[「국가인권위원회법」 제2조 3호라목에 따른 성희롱 행위 등 성(性) 관련 비위만을 징계 사유로 하는 경우에는 30일]이내에 징계에 관한 의결을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 당해 징계위원회의 의결로 30일의 범위 안에서 1차에 한하여 그 기한을 연장할 수 있다.

②법 제64조에 따라 징계의결이 요구되거나법 66조의2제3항에 따라 징계의결의 재심의가 요구된 사건에 대한 징계 절차의 진행이 법 제66조의3에 따라 중지된 경우 그 중지된 기간은 제1항에 따른 징계의결 기간에 포함되지 않는다.

제93조 (제척사유) 교원징계위원회 위원은 그 자신에 관한 징계사건을 심리하거나 피징계자와 친족관계가 있을 때에는 징계사건의 심리에 관여하지 못한다.

제94조 (위원의 기피 등) ①징계대상자는 교원징계위원회 위원이 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할만한 상당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 기피신청이 있을 때에는 위원회의 의결로 기피 여부를 결정하여야 한다. 이 경우 기피신청을 받은 자는 그 의결에 참여하지 못한다.

③법 63조의 규정에 의한 제척 또는 제1항의 규정에 의한 기피로 교원 징계위원회의 출석위원이 재적위원의 3분의2에 미달되어 징계사건을 심리할 수 없게 된 때에는 교원징계위원회의 위원장은 위원의 수가 재적위원수의 3분의 2이상이 될 수 있도록 위원의 임명권자에게 임시위원의 임명을 요청하여야 한다.

제95조 (징계의결 요구사유 통지) 교원의 임면권자가 교원에 대한 징계의결을 요구할 때에는 징계의결 요구와 동시에 징계대상자에게 징계사유를 기재한 설명서를 송부하여야 한다.

제96조 (진상조사 및 의견의 개진) ①교원징계위원회는 징계사건을 심리함에 있어서 진상을 조사하여야 하며, 징계의결을 행하기 전에 본인의 진술을 들어야 한다. 다만, 2회 이상 서면으로 소환하여도 불응한 때에는 그 사실을 기록에 명시하고 징계의결을 할 수 있다.

②교원징계위원회는 필요하다고 인정한 때에는 관계인을 출석시켜 의견을 들을 수 있다.

제97조 (징계의결) ①징계의결은 재적위원 3분의2 이상 출석과 재적위원 과반수의 찬성으로 행하여야 한다.

②교원징계위원회가 징계사건을 심리하고 징계를 의결한 때에는 주문과 사유를 기록한 징계의결서를 작성하고 이를 임명권자에게 통고하여야 한다.

③임명권자가 제2항의 통고를 받은 때에는 그 통고를 받은 날로부터 15일 이내에 그 의결내용에 따라 징계처분을 하여야 한다. 이 경우에 있어서 임명권자가 법인인 때에는 징계처분을 이사장에게 위임한다.

④징계처분권자는 징계처분의 사유를 기재한 결정서를 당해 교원에게 교부하여야 한다.

⑤교원징계위원회 회의는 공개하지 아니한다.

제98조 (징계의결시의 정상참작 등) 교원징계위원회가 징계사건을 의결함에 있어서는 징계 대상자의 소행, 근무성적, 공적, 개전의 정, 징계요구의 내용, 기타 정상을 참작하여야 한다.

제99조 (징계사유의 시효) ① 사립학교 교원의 임용권자는 징계사유가 발생한 날부터 3년이 지난 경우에는 제64조에 따른 징계의결을 요구할 수 없다. 다만, 징계사유가 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우에는 그 징계사유가 발생한 날부터 5년 이내에, 제3호에 해당하는 경우에는 그 징계사유가 발생한 날부터 10년 이내에 징계의결을 요구할 수 있다.

<개정 2015. 3. 27., 2016. 2. 3., 2018. 4. 17.>

1. 금품 및 향응을 수수한 경우

2. 공금을 횡령·유용한 경우

3. 「교육공무원법」 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우

② 제66조의3제2항 또는 제3항에 따라 징계 절차를 진행하지 못하여 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 1개월 미만인 경우에는 제1항의 기간은 제66조의3제1항에 따른 조사나 수사의 종료 통보를 받은 날부터 1개월이 지난 날에 끝나는 것으로 본다. <신설 2012. 1. 26., 2015. 3. 27.>

③징계위원회의 구성·징계의결 기타 절차상의 하자나 징계양정의 과다를 이유로 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」에 따른 교원소청심사위원회 또는 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소의 결정이나 판결을 한 때에는 제1항의 기간이 경과하거나 그 잔여기간이 3월 미만인 경우에도 그 결정 또는 판결이 확정된 날부터 3월 이내에는 다시 징계의결을 요구할 수 있다. <개정 1997. 1. 13., 2005. 1. 27., 2008. 3. 14., 2012. 1. 26., 2016. 2. 3.>

제100조 (교원징계위원회 간사 등) ①교원징계위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

②간사와 서기는 교원징계위원회가 설치된 당해 기관 소속직원 중에서 그 임명권자가 임명한다.

제101조 (운영세칙) 교원징계위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항

은 당해 교원징계위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제3절 사무직원

제102조 (자격) ①다음 각 호의 1에 해당하는 자는 사무직원(이하 “일반직원”이라 한다)으로 임용될 수 없다.

1. 금치산자 또는 한정치산자
2. 파산자로서 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 형을 받고 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 자
4. 금고 이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 선고유예 기간 중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
7. 이 법인과 이 법인이 설치 경영하는 학교에서 징계에 의하여 파면의 처분을 받은 때로부터 5년을 경과하지 아니한 자와 해임처분을 받은 때로부터 3년을 경과하지 아니한 자

②일반직원 신규임용에 있어서는 학력에 제한을 두지 아니한다. 다만, 시설관리직 등은 임용될 직종에 관한 자격증·면허증 기타 임용권자가 필요로 하는 자격이 있는 자를 인사규칙이 정하는 바에 따라 우선 임용할 수 있다.

③재직중인 일반직원이 제1항의 규정에 해당하게 된 때에는 당연 퇴직한다.

(개정. 2014.02.12.)

제103조 (임용) ①일반직원의 신규임용·승진·승급·근속승진·전직·전보·강임·휴직·직위해제·복직·면직·해임 및 파면(이하 “임용”이라 한다)은 임용권자가 공개채용·전형 또는 근무성적 기타 능력의 실증에 의하여 행함을 원칙으로 한다.

②제1항 규정에 의한 임용에 있어서 그 시험과목·방법·절차 등에 관하여는 따로 인사규칙으로 정한다.

③일반직원은 이사장이 임용하되 학교소속 일반직원은 당해 학교의 장의 제청이 있어야 한다.

제104조 (정년) 일반직원의 정년 및 정년 연장에 관하여는 지방공무원법을 준용한다.

제105조 (대우사무직원의 선발) 대우사무직원의 선발은 지방공무원임용령을 준용하되 선발에 관하여 필요한 사항은 따로 인사규칙으로 정한다.

제106조 (복무 및 신분보장) 일반직원의 복무 및 신분보장에 관하여는 지방공무원법을 준용한다.

제107조 (보수) 일반직원의 보수는 지방공무원보수규정 및 지방공무원수당등에관한규정

을 준용한다.

제108조 (징계 및 재심청구) ①일반직원의 징계는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용하되 일반직원 징계위원회는 법인에 따로 두어야 한다.

②일반직원의 재심청구를 위하여 법인에 일반직원재심위원회를 두되, 그 조직 및 운영 등에 관하여는 이사회 의결을 거쳐 이사장이 따로 규칙으로 정한다.

제108조의2 (명예퇴직 등) ①「사립학교교직원 연금법」에 따른 재직기간 20년 이상 근속한 사립학교 사무직원 중 퇴직예정일 현재 정년 잔여기간이 1년 이상인 자로서 자진 퇴직하고자 하는 경우에는 예산의 범위안에서 명예퇴직수당을 지급할 수 있다.

②제1항의 명예퇴직수당의 지급대상범위, 지급액, 지급절차 등은 지방공무원 명예퇴직수당 지급규정 및 관할청의 지침을 준용한다.

제108조의3 (특별승진) ①정관 제108조의2에 의거 명예퇴직을 하는 자는 근무 중 특별한 공적이 있는 경우 자체 심사를 거쳐 특별승진을 할 수 있다.

②특별승진에 대한 세부사항은 규칙으로 정한다.

(개정. 2010.04.05. 교육지원과-4563)

제108조의4 (행동강령) 사무직원의 행동강령에 관하여는 전라북도교육청 공무원 행동강령을 준용한다.

(개정. 2011.12.30. 예산과-3765)

제108조의5 (근속승진) 사무직원의 근속승진제는 지방공무원임용령을 준용하되 근속승진제 시행에 대한 세부사항은 따로 인사규칙으로 정한다.

제108조의6 (공로연수) 정년이 될 때까지 근무기간이 3월 이내인 사무직원이 퇴직 후의 사회 적응능력을 기르기 위하여 연수하고자 하는 경우에는 이사회 의결을 거쳐 할 수 있다.

제7장 직제

제1절 법인

제109조 (법인사무조직) ①이 법인의 업무를 처리하게 하기 위하여 법인과를 두며 과장은 부참사로 보한다.

②제1항의 규정에 의한 분장업무는 따로 규칙으로 정한다.

제2절 중학교 및 고등학교

제110조(교장 등) ①고등학교에는 교장 1인과 교감 1인을 두며, 중학교에는 교감 1인을 둔다.

②교장은 중·고등학교 교무를 통할하고 소속직원을 지휘, 감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.

③교감은 교장을 보좌하며 고등학교 교감은 교장이 사고가 있을 때는 교장의 직무를 대행한다.

(개정. 2009.06.29. 교육지원과-7187)

제111조(학교사무조직) ①중학교 및 고등학교의 사무처리를 위해 고등학교에 행정실을 둔다.

②행정실장은 중학교 및 고등학교 행정사무를 총괄하고, 실장은 주사로 보하되 그 분장업무는 규칙으로 정한다.

(개정. 2009.06.29. 교육지원과-7187)

제3절 정원

제112조(정원) 법인 및 학교에 두는 일반직원의 정원은 각각 별표1 및 별표2와 같다.

<별표1>

법인 일반직원 정원

총계	5명
일반직계	3명
5급(부참사)	1명
6급(주사)	1명
7급(부주사)	1명
기능직계	2명
기능직10급(운전원)	1명
기능직10급(사무보조원)	1명

<별표2>

학교 일반직원 정원

지평선중·고등학교 사무직원의 학교급 및 직급별 정원은 「전라북도교육청 사립학교 사무직원 인사운영 지침」에 의하며, 직렬별 정원은 별도로 정한다.

·지평선중학교

구분	직종	일반직				
	직군	행정		기술	계	
	직렬	교육행정		시설관리		
	직급	6급	8급	8급	6급	8급
6학급		1	1	1	1	2

·지평선고등학교

구분	직종	일반직				
	직군	행정		기술	계	
	직렬	교육행정		시설관리		
	직급	6급	8급	8급	6급	8급
6학급		1	2	0	1	2

제8장 보칙

제113조 (공고) 이 법인이 법령과 정관 및 기타 이사회 의결에 의하여 공고하여야 할 사항은 중앙일간지 또는 전라북도내에서 발행하는 일간지에 공고한다.

제114조 (시행세칙) 이 정관의 시행에 관하여 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 세칙으로 정한다.

제115조 (임원) 이 법인의 임원은 다음과 같다.

직 위	성 명	생년월일	임기	주 소
이사장	정영자	1942.08.15	4년	전북 고창군 고창읍 교촌리 224-7번지
상 임 사	김수섭	1947.08.20	4년	전북 고창군 고창읍 교촌리 224-7번지
이 사	황수섭	1957.04.07	4년	전북 고창군 고창읍 월곡리 제일아파트 103/409
이 사	오영순	1937.03.02	4년	전북 전주시 완산구 서신동 동아1차아파트 107/203
이 사	정미자	1955.08.15	4년	전북 김제시 성덕면 성동길 183-4번지
이 사	정숙표	1949.05.08	4년	전북 정읍시 시기3동 센트럴카운티 107/303
이 사	김영봉	1935.10.18	4년	전북 전주시 덕진구 우아동 대우2차 206/1304
감 사	김기원	1952.06.02	3년	전북 전주시 완산구 동서학동 290-3 거산황궁아파트 101/1501
감 사	김영훈	1946.02.14	3년	전북 익산시 모현동 1가 우남모현아파트 A/606

부 칙

- ① (시행일) 이 정관은 2004년 3월 1일부터 시행한다.
- ② (학교의 장 임기에 대한 경과 조치) 이 정관 시행 당시 학교법인 원창학원의 정관에 의하여 임명된 학교장의 임기는 이 정관에 의하여 임명된 것으로 보고 기산한다.
- ③ (교직원에 대한 신분 보장) 이 정관 시행 당시 학교법인 원창학원 정관에 의하여 임명된 교원 및 일반직원은 이 정관에 의하여 임명된 것으로 보며, 교직원에 대한 신분은 본인의 의사에 반하여 휴직, 면직 등 부당한 처분을 당하지 아니한다.
- ④ (일반직원에 대한 경과조치) 이 정관 시행 당시 학교법인 원창학원 정관에 의하여 임용되어 근무하는 일반직원이 이 정관에 의한 정원을 초과하는 경우에는 그 초과하는 일반직원이 퇴직할 때까지 그 정원이 따로 있는 것으로 보되 일반직원의 신규임용은 그 초과하는 정원이 있을 때에는 채용하지 못한다.

부 칙

- ① (시행일) 이 정관은 2006년 8월 1일부터 시행한다.
- ② (학교의 장 임기에 대한 경과 조치) 이 정관 시행 당시 재임중인 학교장에 대해서는 개정 규정에 불구하고 당해 학교장의 임기 종료일까지는 종전규정에 의한다.

부 칙

- ① (시행일) 이 정관은 인가된 날로부터 시행한다.
- ② (임원선임기간의 예외) 개정정관 시행 당시 재임 중인 개방이사 또는 감사는 정관개정에 불구하고 결원 발생일로부터 2월 이내에 보충할 수 있다.

부 칙

- ① (시행일) 이 정관은 2008년 05월 01일부터 시행한다.

부 칙

- ① (시행일) 이 정관은 2009년 06월 29일부터 시행한다.

부 칙

- ① (시행일) 이 정관은 2010년 04월 05일부터 시행한다.

부 칙

- ① (시행일) 이 정관은 2011년 12월 30일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 정관은 2012년 02월 16일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 정관은 2013년 01월 17일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 정관은 2014년 02월 12일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 정관은 2015년 08월 07일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 정관은 2016년 08월 24일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 정관은 2016년 12월 28일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 정관은 2017년 01월 25일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 정관은 2017년 03월 20일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 정관은 2021년 04월 23일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 정관은 2022년 04월 15일부터 시행한다.